

Procedura obsługi reklamacji składanych przez klientów Bank Przykładowy S.A.

Bank Przykładowy S.A., BP/PRO/01, wersja 1, obowiązuje od 1 maja 2026 r.

Oznaczenie	BP/PRO/01
Wersja	1
Właściciel	Biuro Reklamacji
Zatwierdził	Zarząd Banku Przykładowego S.A.
Data zatwierdzenia	10 kwietnia 2026 r.
Obowiązuje od	1 maja 2026 r.

Historia zmian

Wersja	Data	Opis zmian
1	10 kwietnia 2026 r.	Wydanie pierwsze.

1. Cel

Przedmiotem procedury jest ustalenie jednolitych zasad rejestrowania, rozpatrywania i dokumentowania reklamacji składanych przez klientów Bank Przykładowy S.A. (dalej: Bank), tak aby każda reklamacja została rozpatrzona rzetelnie, w terminie i z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa.

Procedura służy w szczególności do:

- 1) zapewnienia, że reklamacja złożona w dowolnym kanale kontaktu jest wpisana do rejestru w dniu wpływu i trafia do właściwej jednostki;
- 2) wyznaczenia jednego standardu klasyfikacji spraw na płatnicze, niepłatnicze, dotyczące transakcji kartowych oraz kredytów;
- 3) dotrzymania terminów odpowiedzi, które wyznaczają ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2026 poz. 823) oraz ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30);
- 4) zapewnienia spójności odpowiedzi udzielanych klientom oraz prawidłowego prowadzenia korekt i uznań rachunków;
- 5) wykorzystania informacji z reklamacji do usuwania przyczyn powtarzających się błędów w produktach i procesach Banku.

Procedurę prowadzi i aktualizuje jednostka organizacyjna o nazwie: Biuro Reklamacji. Wersje procedury podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Banku.

2. Zakres stosowania

Procedura obowiązuje każdą osobę zatrudnioną w Banku, które przyjmują, przekazują, analizują lub rozstrzygają reklamacje, w tym pracowników placówek, Infolinii, jednostek obsługujących bankowość elektroniczną, jednostek produktowych oraz jednostki rozpatrującej reklamacje (Biuro Reklamacji).

1. Procedurą objęte są reklamacje zgłaszane przez:
 - 1) konsumentów, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie umów niezwiązanych z tą działalnością w sposób zawodowy;
 - 2) osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które korzystają z usług Banku lub o ich świadczenie występują;
 - 3) pełnomocników i przedstawicieli ustawowych klientów, po zweryfikowaniu ich umocowania;
 - 4) spadkobierców klienta w zakresie, w jakim dochodzą praw wynikających z umów zawartych przez spadkodawcę.
2. Procedura nie obejmuje:
 - 1) zapytań, prośb o informację i wniosków, które nie zawierają zastrzeżeń dotyczących działania Banku — te załatwia się w trybie bieżącej obsługi;
 - 2) skarg pracowniczych i uwag dostawców, które rozpatruje się według odrębnych zasad;
 - 3) wezwań i pism procesowych kierowanych przez organy państwa, sądy i komorników — te obsługuje Departament Prawny.

Zasady prezentowane klientom opisano w regulaminach produktowych; w razie rozbieżności w kwestiach wewnętrznego trybu postępowania pierwszeństwo ma niniejsza procedura, a w kwestiach praw klienta — przepisy prawa i umowa.

3. Odpowiedzialności

Za prawidłowe stosowanie procedury odpowiadają jednostki i stanowiska wskazane poniżej. Zakresy odpowiedzialności uzupełnia regulamin organizacyjny Banku.

1. **Pracownik placówki i centrum kontaktu** odpowiada za:
 - 1) przyjęcie reklamacji niezależnie od formy jej złożenia i niedopuszczalność odmowy jej przyjęcia;
 - 2) ustalenie danych niezbędnych do rozpatrzenia sprawy i prawidłową identyfikację klienta;
 - 3) wpisanie reklamacji do rejestru reklamacji REK-PRZYKŁAD (dalej: rejestr REK) w dniu wpływu;
 - 4) przekazanie klientowi informacji o przewidywanym terminie odpowiedzi i sposobie jej doręczenia.
2. **Kierownik placówki** odpowiada za:
 - 1) nadzór nad prawidłowym przyjmowaniem reklamacji w placówce oraz codzienną kontrolę przesyłek wpływających pocztą;

- 2) rozstrzyganie reklamacji prostych w ramach limitu 300,00 zł, jeżeli wyjaśnienie nie wymaga analizy innej jednostki;
- 3) przekazywanie pozostałych spraw do jednostki rozpatrującej reklamacje (Biuro Reklamacji) w terminie 2 dni.
3. **Biuro Reklamacji** — właściciel procedury — odpowiada za:
 - 1) prowadzenie rejestru REK, klasyfikację reklamacji i nadzór nad terminami;
 - 2) koordynację analizy z jednostkami biznesowymi oraz przygotowanie projektu odpowiedzi;
 - 3) podejmowanie decyzji w granicach limitu 5 000,00 zł oraz przedstawianie spraw przekraczających ten limit właściwym organom decyzyjnym;
 - 4) kontakt z Rzecznikiem Finansowym, raportowanie i kontrolę jakości.
4. **Jednostki biznesowe i operacyjne** (m.in. Departament Operacji, jednostki produktowe, Departament Obsługi Klienta) są odpowiedzialne za rzetelne i kompletne wyjaśnienia przekazane w terminie 4 dni od otrzymania zapytania oraz za wykonanie korekt przyznanych w decyzji.
5. **Departament Zgodności** odpowiada za ocenę zgodności procedury z przepisami, opiniowanie jej zmian oraz za kontrolę drugiej linii obrony. **Departament Prawny** opiniuje sprawy sporne, wymagających wykładni przepisów lub zagrożonych procesem sądowym.
6. **Departament Bezpieczeństwa** analizuje reklamacje dotyczące podejrzeń nadużyć, nieautoryzowanych transakcji i kradzieży tożsamości.

Jednostka zgodności (Departament Zgodności) monitoruje przestrzeganie przez Bank przepisów dotyczących reklamacji, w tym ustawy ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2026 poz. 823), oraz przekazuje właścicielowi procedury informacje o zmianach przepisów i stanowiskach organów nadzoru.

W ramach tych zadań jednostka zgodności:

- 1) ocenia wzory odpowiedzi i formularze pod kątem zgodności z wymaganiami prawa, w tym poprawności pouczeń;
- 2) bada reklamacje wskazujące na możliwe naruszenie przepisów lub praktyk rynkowych i rekomenduje działania naprawcze;
- 3) prowadzi rejestr zgłoszeń od organów nadzoru i monitoruje terminy ich realizacji;
- 4) uczestniczy w analizie przyczyn źródłowych i ocenia ryzyko wynikające z powtarzających się nieprawidłowości.

Jednostka zgodności ma nieograniczony dostęp do rejestru REK w trybie odczytu, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych klientów.

Dyrektor jednostki rozpatrującej reklamacje (Biuro Reklamacji):

- 1) zatwierdza odpowiedzi w sprawach przekraczających limity analityków oraz sprawach skomplikowanych lub precedensowych;
- 2) podejmuje decyzje o uznaniu roszczeń w granicach limitu 25 000,00 zł i przedstawia

Zarządowi Banku wnioski w sprawach przekraczających ten limit;

- 3) dba o dostępność odpowiednich zasobów kadrowych i systemowych, w tym zastępstw na czas urlopów i nieobecności;
- 4) przyjmuje raporty miesięczne i kwartalne z realizacji procedury i omawia je z kierownikami zespołów;
- 5) reprezentuje Bank we współpracy z Rzecznikiem Finansowym i innymi instytucjami nadzoru w sprawach rozpatrywania reklamacji.

Dyrektor może delegować część uprawnień na zastępców, ale odpowiedzialność za terminowość i jakość rozpatrywania reklamacji pozostaje przy nim.

1. **Zespół klasyfikacji i rejestru** działający w jednostce rozpatrującej reklamacje (Biuro Reklamacji) jest odpowiedzialny za:
 - 1) codzienny przegląd wpływu reklamacji ze wszystkich kanałów oraz usuwanie błędów rejestracji;
 - 2) przypisanie rodzaju sprawy i wyliczenie terminu odpowiedzi w dniu wpływu lub — najpóźniej — w następnym dniu roboczym;
 - 3) nadzór nad datami ostrzegawczymi i codzienne zestawienie spraw zagrożonych przekroczeniem terminu;
 - 4) przekazywanie spraw do właściwych analityków według obowiązującego podziału specjalizacji.
2. **Analitycy reklamacji** prowadzą analizę spraw, przygotowują projekty odpowiedzi i zapisują notatki z analizy. Analityk nie może rozstrzygać sprawy, w której sam uczestniczył jako pracownik obsługujący klienta, ani sprawy dotyczącej jego własnych produktów bankowych lub produktów osób bliskich.

W razie nieobecności osoby wyznaczonej do czynności określonych w procedurze jej obowiązki przejmuje zastępca wskazany w regulaminie organizacyjnym jednostki; zastępstwo odnotowuje się w rejestrze REK, aby nie przerywać biegu terminów.

4. Definicje

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A.;
- 2) **Klient** — osoba, która korzysta z produktów lub usług Banku;
- 3) **Pracownik** — osoba zatrudniona w Banku, wykonująca czynności objęte procedurą;
- 4) **Właściciel procedury** — komórka organizacyjna odpowiedzialna za jej aktualność i stosowanie;
- 5) **Dzień roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 6) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający przechowywanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania;
- 7) **Placówka** — jednostka Banku obsługująca Klientów;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, numer 800 000 001;

- 9) **Eskalacja** — przekazanie sprawy do jednostki lub osoby dysponującej wyższymi uprawnieniami decyzyjnymi.

Ponadto w procedurze stosuje się następujące określenia:

- 1) **Reklamacja** — oświadczenie klienta skierowane do Banku, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank;
- 2) **Reklamacja płatnicza** — reklamacja dotycząca usług płatniczych, w tym przelewów, poleceń zapłaty, zleceń stałych, transakcji kartowych i płatności mobilnych;
- 3) **Reklamacja niepłatnicza** — reklamacja odnosząca się do innych produktów i usług Banku, w szczególności rachunków, lokat, opłat, obsługi i bankowości elektronicznej;
- 4) **Reklamacja kredytowa** — reklamacja dotycząca umowy kredytu, pożyczki lub limitu, w tym naliczonych odsetek, opłat, harmonogramu i windykacji;
- 5) **Chargeback** — procedura sporu z akceptantem prowadzona w ramach zasad organizacji kartowej, w której Bank wnosi o zwrot wartości spornej transakcji kartowej;
- 6) **Rejestr REK** — rejestr reklamacji REK-PRZYKŁAD, w którym ewidencjonuje się wszystkie reklamacje i czynności podjęte w sprawie;
- 7) **Termin ustawowy** — termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2026 poz. 823) lub, w sprawach płatniczych, ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30);
- 8) **Uznanie rachunku** — podwyższenie salda rachunku klienta w następstwie uwzględnienia reklamacji;
- 9) **Odwolanie** — wystąpienie klienta o ponowne rozpatrzenie sprawy po otrzymaniu odpowiedzi na reklamację;
- 10) **Karta sprawy** — zbiór dokumentów i zapisów dotyczących jednej reklamacji, prowadzony w elektronicznym archiwum dokumentów EAD-PRZYKŁAD.

5. Opis postępowania — przyjęcie i rejestracja reklamacji

Kolejność działań	Wyjaśnienie
Przyjęcie	Pracownik rejestruje reklamację w dowolnym kanale i wpisuje ją do rejestru REK w dniu wpływu. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia.
Klasyfikacja	Biuro Reklamacji przypisuje sprawie rodzaj: płatnicza, niepłatnicza, kartowa lub kredytowa. Rodzaj sprawy określa termin odpowiedzi i ścieżkę analizy.

Kolejność działań	Wyjaśnienie
Analiza	Biuro Reklamacji zbiera dokumenty i występuje do jednostek biznesowych o wyjaśnienia. Jednostki odpowiadają w wyznaczonym terminie.
Decyzja	Właściwy organ decyzyjny uwzględnia reklamację w całości, w części albo ją oddala. Decyzja mieści się w limitach określonych w procedurze.
Odpowiedź i uznanie	Bank przekazuje klientowi odpowiedź na trwałym nośniku lub pisemnie. W razie uwzględnienia reklamacji konto klienta jest uznawane bez zbędnej zwłoki.
Zamknięcie	Biuro Reklamacji zamyka sprawę w rejestrze REK i archiwizuje kartę sprawy. Dane trafiają do raportów i analiz jakości.

Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje każdy pracownik Banku, niezależnie od formy jej złożenia i komórki, do której wpłynęła. Wpisanie do rejestru wykonuje się niezwłocznie, a dalsze czynności prowadzi Biuro Reklamacji.

- 5.1. Zarejestruj reklamację i nadaj jej numer sprawy.
 - 5.1.1. Ustal formę zgłoszenia: pisemną, ustną lub elektroniczną.
 - 5.1.2. Przy zgłoszeniu ustnym sporządź protokół i przekaz go Klientowi na jego żądanie.
- 5.2. Potwierdź Klientowi przyjęcie reklamacji na trwałym nośniku.
- 5.3. Przekaz sprawę do rozpatrzenia i zachowaj termin odpowiedzi: 14 dni dla usług płatniczych oraz 25 dni dla pozostałych.
 - 5.3.1. Gdy termin jest niemożliwy do dotrzymania, powiadom Klienta o przyczynie i nowym terminie, nie dłuższym niż 40 dni.
- 5.4. Wyślij odpowiedź w trybie przewidzianym przepisami (zob. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2026 poz. 823)) i zamknij sprawę w rejestrze.
- 5.5. Zweryfikuj tożsamość osoby składającej reklamację zgodnie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w kanale, w którym reklamacja wpłynęła.
 - 5.5.1. W placówce — na podstawie dokumentu tożsamości; dane dokumentu nie są kopiowane do karty sprawy, jeżeli nie jest to konieczne.
 - 5.5.2. Na Infolinii — metodą przewidzianą w procedurze weryfikacji telefonicznej; przy niepowodzeniu weryfikacji reklamację można przyjąć, lecz odpowiedź kieruje się wyłącznie na adres wskazany w umowie.
- 5.6. Uzupełnij w rejestrze REK pola obowiązkowe: data wpływu, kanał, dane klienta, numer

produktu, opis zastrzeżeń, żądanie klienta, kwota sporna i wskazanie ewentualnego pełnomocnika.

- 5.7. Jeżeli klient złożył reklamację na formularzu F-REK-01, załącz skan formularza do karty sprawy; brak użycia formularza nie jest podstawą do odmowy przyjęcia reklamacji.
- 5.8. Wyślij klientowi potwierdzenie przyjęcia w ciągu 2 dni od wpływu, a w razie przyjęcia reklamacji ustnie w placówce — wydaj je niezwłocznie.
 - 5.8.1. Potwierdzenie zawiera numer sprawy, datę wpływu, przewidywany termin odpowiedzi oraz dane kontaktowe jednostki rozpatrującej reklamację (nazwa: Biuro Reklamacji).
 - 5.8.2. Potwierdzenie nie zawiera oceny zasadności reklamacji ani zapowiedzi jej rozstrzygnięcia.
- 5.9. Gdy dane są niekompletne i nie pozwalają na rozpatrzenie sprawy, wezwij klienta do uzupełnienia w terminie 7 dni; termin odpowiedzi biegnie jednak od wpływu reklamacji.

Rejestracja reklamacji w rejestrze REK obejmuje następujące dane:

- 1) datę i godzinę wpływu oraz kanał, którym reklamację złożono (placówka, telefon, poczta, bankowość elektroniczna, kurier);
- 2) dane identyfikacyjne klienta oraz numery produktów, których reklamacja dotyczy;
- 3) krótki opis zastrzeżeń i żądania klienta, w tym wskazanie, czy klient żąda uznania rachunku, zwrotu opłaty, odszkodowania lub innego sposobu załatwienia;
- 4) informację o wcześniejszych kontaktach klienta z Bankiem w tej sprawie;
- 5) wskazanie sposobu, w jaki klient chce otrzymać odpowiedź (listownie, elektronicznie, w bankowości elektronicznej).

Opis w rejestrze powinien być obiektywny i oparty na faktach. Nie zawiera ocen osobistych ani informacji niezwiązanych ze sprawą, a w szczególności danych o zdrowiu lub poglądach klienta, jeżeli nie są one niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

- 5.10. Reklamacje składane w bankowości elektronicznej i w aplikacji mobilnej przyjmuj automatycznie, a jednostka rozpatrująca codziennie sprawdza kolejkę zgłoszeń, aby żadna wiadomość nie pozostała bez nadania numeru sprawy.
 - 5.10.1. Zgłoszenie złożone w formularzu elektronicznym otrzymuje automatyczne potwierdzenie wpływu z numerem sprawy i datą; potwierdzenie to jest równoznaczne z potwierdzeniem, o którym mowa w procedurze, jeżeli klient wyraził zgodę na kontakt elektroniczny.
 - 5.10.2. Wiadomości, które nie zostały skierowane przez formularz, lecz zawierają treść reklamacji (np. w kanale czatu), przeklasyfikuj ręcznie i zarejestruj w rejestrze REK.
- 5.11. Jeżeli zgłoszenie zawiera załączniki, sprawdź, czy da się je otworzyć; w razie problemów technicznych poproś klienta o ponowne przesłanie, nie wstrzymując biegu terminu.
- 5.12. Wiadomości zawierające dane karty płatniczej w pełnym brzmieniu zamaskuj w rejestrze, pozostawiając pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry, i poinformuj klienta, że nie należy przysyłać pełnych danych kart.

- 5.13. Wydając klientowi potwierdzenie przyjęcia reklamacji, zadбай, aby zawierało ono wszystkie elementy niezbędne do późniejszej identyfikacji sprawy.
- 5.13.1. Wpisz numer sprawy, datę i godzinę wpływu oraz dane pracownika, który przyjął reklamację.
- 5.13.2. Wskaż przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, uwzględniając rodzaj sprawy i terminy określone w przepisach.
- 5.13.3. Dołącz informację o sposobie sprawdzenia statusu sprawy i o adresie reklamacje@bank.example, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje.
- 5.14. Potwierdzenie na piśmie lub na trwałym nośniku wyślij w terminie 2 dni od wpływu reklamacji, jeżeli klient nie otrzymał go w momencie jej składania.
- 5.15. Jeżeli reklamacja złożona została w sposób uniemożliwiający wydanie potwierdzenia na miejscu, na przykład poprzez skrzynkę podawczą lub e-mailem, wyślij potwierdzenie na wskazany przez klienta adres lub do jego bankowości elektronicznej.

6. Opis postępowania — klasyfikacja i terminy

Klasyfikację reklamacji wykonuje Biuro Reklamacji w dniu roboczym następującym po dniu wpływu, a w sprawach terminowych — w dniu wpływu. Rodzaj sprawy decyduje o terminie odpowiedzi, ścieżce analizy i organie decyzyjnym.

- 6.1. Ustal, czy reklamacja dotyczy usługi płatniczej, czyli przelewu, polecenia zapłaty, zlecenia stałego, transakcji kartowej, wpłaty lub wypłaty gotówki albo płatności mobilnej.
- 6.1.1. Jeżeli tak — przypisz rodzaj „płatnicza” i zastosuj termin 14 dni.
- 6.1.2. Jeżeli sprawa dotyczy kilku usług, o rodzaju decyduje usługa, której dotyczy główne żądanie klienta; wątpliwości rozstrzyga kierownik zespołu klasyfikacji.
- 6.2. Gdy reklamacja dotyczy transakcji kartowej, którą klient kwestionuje wobec akceptanta, dodatkowo oznacz sprawę znacznikiem „chargeback” i uruchom ścieżkę z sekcji „Przypadki szczególne”.
- 6.3. Gdy reklamacja dotyczy umowy kredytu lub pożyczki, oznacz ją jako „kredytową” i przekaz do analizy jednostce produktowej oraz — jeśli sprawa dotyczy windykacji — jednostce odpowiedzialnej za ryzyko (Departament Ryzyka).
- 6.4. W pozostałych przypadkach przypisz rodzaj „niepłatnicza” i zastosuj termin 25 dni.
- 6.5. Zbadaj pilność sprawy i zaznacz w rejestrze REK, czy występuje jedna z przesłanek szybkiej ścieżki: ryzyko szkody finansowej klienta, blokada środków na rachunku, podejrzenie nadużycia lub kwestionowana transakcja o wysokiej wartości.
- 6.6. Ustal termin odpowiedzi od dnia, w którym reklamacja wpłynęła do jakiejkolwiek jednostki Banku, a nie od dnia jej zarejestrowania lub przekazania do jednostki rozpatrującej reklamację (Biuro Reklamacji).
- 6.6.1. Terminy oznaczone w dniach liczy się jako dni kalendarzowe; dzień wpływu nie jest wliczany.
- 6.6.2. Terminy ustawowe dotrzymuje się, jeżeli odpowiedź została wysłana przed ich upływem, a przy wysyłce pocztowej — nadana w placówce operatora wyznaczonego.

- 6.7. Wpisz do rejestru REK datę końcową odpowiedzi oraz datę ostrzegawczą przypadającą na 3 dni przed terminem końcowym.
- 6.8. Jeżeli rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni (reklamacje płatnicze) lub 25 dni (pozostałe) nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Banku, sporządź informację dla klienta.
 - 6.8.1. Informacja zawiera przyczynę opóźnienia, okoliczności wymagające ustalenia oraz przewidywany termin odpowiedzi nieprzekraczający 40 dni.
 - 6.8.2. W sprawach płatniczych ostateczny termin odpowiedzi nie może przekroczyć 45 dni od dnia wpływu reklamacji.
 - 6.8.3. Przedłużenie terminu nie może wynikać z zaniedbań wewnętrznych, w szczególności z opóźnień jednostek biznesowych w przekazaniu wyjaśnień.
- 6.9. W przypadku zbliżającego się końca terminu przekaz sprawę do kierownika jednostki rozpatrującej reklamację (Biuro Reklamacji), który zarządza priorytetem analizy i może wystąpić o eskalację do dyrektora jednostki zwlekającej z wyjaśnieniami.

Przy klasyfikacji pracownik sprawdza również, czy sprawa nie wymaga szczególnego trybu. Do spraw tych należą:

- 1) reklamacje dotyczące zdarzeń, w których doszło do utraty karty lub kradzieży danych — wymagają uprzedniego zabezpieczenia środków i współpracy z komórką „Departament Bezpieczeństwa”;
- 2) reklamacje wskazujące na możliwe przestępstwo, w tym oszustwo lub kradzież tożsamości — kieruje się je do komórki „Departament Bezpieczeństwa” w terminie 2 dni;
- 3) reklamacje wniesione przez klientów po śmierci posiadacza rachunku — wymagają oceny umocowania i współpracy z jednostką prawną;
- 4) reklamacje wynikające z zastrzeżeń do zachowań pracowników — przekazuje się je do komórki odpowiedzialnej za sprawy etyczne i pracownicze, a klientowi udziela się odpowiedzi w terminie.

W przypadku wątpliwości, który tryb zastosować, pracownik przyjmuje tryb bardziej restrykcyjny i konsultuje się z kierownikiem zespołu klasyfikacji.

- 6.10. Przypisz sprawę do właściwego zespołu analityków według podziału specjalizacji: produkty płatnicze i karty, kredyty i pożyczki, rachunki i lokaty, bankowość elektroniczna, usługi inwestycyjne i ubezpieczeniowe oraz sprawy ogólne.
 - 6.10.1. Jeżeli reklamacja dotyczy kilku produktów, przypisz ją zespołowi odpowiedzialnemu za produkt o największym znaczeniu dla klienta, a pozostałe zespoły zobowiąż do przekazania wyjaśnień w terminie 4 dni.
 - 6.10.2. Jeżeli sprawa wymaga wiedzy specjalistycznej, której nie posiada żaden zespół, poproś o wsparcie jednostkę prawną lub właściciela produktu.
- 6.11. Sprawdź równowagę obciążenia: rozdzielając sprawy, uwzględnij liczbę spraw w toku u analityka, ich stopień skomplikowania oraz obecność analityka w pracy.
- 6.12. Spraw pilnych i priorytetowych nie pozostawiaj w kolejce ogólnej; przypisz je imiennie i dopilnuj, aby analityk potwierdził ich przyjęcie w ciągu jednego dnia roboczego.
- 6.13. Jeżeli reklamacja zawiera kilka odrębnych zarzutów, ustal, czy każdy z nich dotyczy

tego samego stanu faktycznego, czy odmiennych zdarzeń.

- 6.13.1. Gdy zarzuty dotyczą tego samego zdarzenia, prowadź jedną sprawę i w odpowiedzi odnieś się do każdego z nich oddzielnie.
- 6.13.2. Gdy zarzuty dotyczą różnych zdarzeń lub produktów, rozdziel sprawę w rejestrze REK, nadaj im osobne numery i powiąż je z reklamacją pierwotną.
- 6.13.3. Poinformuj klienta, że jego zgłoszenie zostało podzielone, i wskaż, jakie numery spraw otrzymały poszczególne zarzuty.
- 6.14. Dla każdej wyodrębnionej sprawy ustal osobno termin odpowiedzi; jeżeli terminy są różne, możesz udzielić jednej odpowiedzi łącznej nie później niż w najkrótszym z nich.
- 6.15. W razie wątpliwości, czy podział nie utrudni klientowi zrozumienia rozstrzygnięć, skonsultuj sposób prowadzenia sprawy z kierownikiem zespołu klasyfikacji.

7. Opis postępowania — analiza sprawy

Analiza ma na celu wyjaśnienie stanu faktycznego i oceny, czy działanie Banku było zgodne z umową, regulaminem, tabelą opłat i przepisami prawa. Jednostka rozpatrująca reklamacje (Biuro Reklamacji) prowadzi ją samodzielnie lub we współpracy z jednostkami biznesowymi.

- 7.1. Pozyskaj dokumentację niezbędną do oceny sprawy z systemu centralnego CBS-PRZYKŁAD oraz elektronicznego archiwum dokumentów EAD-PRZYKŁAD.
 - 7.1.1. Umowa, aneksy, zgody klienta i regulamin w wersji obowiązującej w dniu zdarzenia.
 - 7.1.2. Historia operacji na rachunku, zapisy zleceń, potwierdzenia transakcji i dziennik zdarzeń bankowości elektronicznej.
 - 7.1.3. Wcześniejsza korespondencja z klientem, notatki z rozmów i nagrania rozmów, o ile zostały zarejestrowane.
- 7.2. Przekaż zapytanie do właściwej jednostki biznesowej przez rejestr REK, wskazując termin odpowiedzi 4 dni i konkretne pytania wymagające wyjaśnienia.
 - 7.2.1. Zapytanie zawiera streszczenie sprawy, numer produktu, zakres czasowy i żądanie klienta; nie zawiera danych, które nie są potrzebne jednostce do udzielenia wyjaśnień.
 - 7.2.2. Jednostka zwraca odpowiedź podpisaną imieniem i nazwiskiem pracownika, który ją przygotował, wraz z załącznikami potwierdzającymi.
- 7.3. Oceń otrzymane wyjaśnienia pod względem kompletności i spójności z dokumentacją; w razie sprzeczności lub luk ponów zapytanie, informując o tym kierownika zespołu.
- 7.4. Przy każdej sprawie ustal, czy zdarzenie nie świadczy o błędzie systemowym dotyczącym także innych klientów; jeżeli tak, zgłoś to niezwłocznie jednostce odpowiedzialnej za operacje (Departament Operacji) i oznacz sprawę znacznikiem „błąd masowy”.
- 7.5. Sporządź w karcie sprawy notatkę z analizy, zawierającą ustalony stan faktyczny, podstawę prawną i umowną, wnioski oraz rekomendowane rozstrzygnięcie.
- 7.6. Wnioskując o dane do podmiotów zewnętrznych, na przykład organizacji płatniczych, operatorów systemów lub innych banków, sporządź zapytanie w sposób umożliwiający szybką odpowiedź.

- 7.6.1. Wskaż numer sprawy, dane transakcji (data, kwota, identyfikator), opis problemu i oczekiwany zakres informacji; nie przesyłaj danych osobowych klienta bez potrzeby.
- 7.6.2. Wyślij zapytanie nie później niż następnego dnia roboczego i ustaw w rejestrze przypomnienie o terminie oczekiwanej odpowiedzi.
- 7.6.3. Jeżeli odpowiedź nie nadejdzie w terminie, ponów zapytanie i poinformuj kierownika zespołu o ryzyku przekroczenia terminu.
- 7.7. Analizując otrzymane dane, zweryfikuj ich wiarygodność i kompletność; w razie sprzeczności z danymi Banku zażądaj wyjaśnień od nadawcy.
- 7.8. Poinformuj klienta o fakcie zwrócenia się do podmiotu zewnętrznego, jeżeli wpływa to na termin odpowiedzi, i wskaż mu przewidywany czas oczekiwania.

Reklamacje dotyczące przelewów i płatności mobilnych często wymagają wyjaśnienia, na którym etapie transakcja została zatrzymana lub błędnie przetworzona. Analityk zbiera dane od wszystkich uczestników łańcucha rozliczeniowego, zaczynając od systemu Banku.

Zakres analizy obejmuje:

- 1) sprawdzenie, czy zlecenie zostało złożone poprawnie, w szczególności czy numer rachunku odbiorcy, kwota i tytuł zostały wpisane zgodnie z intencją klienta;
- 2) ustalenie, czy zlecenie zostało przyjęte przed godziną graniczną i w jakim terminie rachunek odbiorcy został uznany;
- 3) zbadanie komunikatów z systemu rozliczeniowego i potwierdzeń z banku odbiorcy, jeżeli środki nie trafiły na rachunek;
- 4) w przypadku płatności mobilnych — sprawdzenie, czy jednorazowy kod został poprawnie wygenerowany i potwierdzony, oraz sprawdzenie danych akceptanta;
- 5) ocenę, czy opóźnienie lub błąd nie wynikały z przyczyn leżących po stronie klienta, na przykład niewłaściwego numeru rachunku.

Jeżeli środki zostały przekazane na błędny rachunek z winy klienta, Bank podejmuje starania o ich odzyskanie od banku odbiorcy zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, informując klienta o zakresie swoich możliwości.

Dokumentacja powinna pozwolić odtworzyć przebieg zdarzenia z perspektywy klienta i Banku. Analityk zabezpiecza dowody w momencie rozpoczęcia analizy, aby nie uległy zniszczeniu zgodnie z terminami przechowywania.

- 7.9. Wystąp o zabezpieczenie dowodów, które mają krótki okres przechowywania, w szczególności nagrań rozmów telefonicznych, zapisów monitoringu bankomatów i logów systemów informatycznych.
 - 7.9.1. Wniosek o zabezpieczenie zawiera numer sprawy, dokładny czas zdarzenia (z tolerancją godziny) i zakres danych.
 - 7.9.2. Zabezpieczone dane przechowuje się w karcie sprawy z oznaczeniem, że nie podlegają usunięciu do zakończenia sprawy.
- 7.10. Porównaj oświadczenia klienta z danymi systemowymi: godziną logowania, adresem IP, urządzeniem, metodą potwierdzenia operacji, sposobem autoryzacji i ustawieniami

limitów.

- 7.11. Gdy dowody są niespójne lub niepełne, wystąp do klienta z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty, a w odpowiedzi opisz, które okoliczności uznano za ustalone, a które nie zostały potwierdzone.
- 7.12. W sprawach, w których klient zarzuca nieprawidłowe działanie systemu, wymagaj od jednostek informatycznych oświadczenia o stanie systemów w czasie zdarzenia, w tym o awariach i pracach serwisowych.
- 7.13. Wykorzystuj wyłącznie dane niezbędne do rozpatrzenia sprawy i nie udostępniaj jednostkom biznesowym danych dotyczących innych klientów.

8. Opis postępowania — decyzja i odpowiedź

Decyzję o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji podejmuje organ właściwy ze względu na kwotę sporną. Podział kompetencji opisano w załączniku „Terminy i limity decyzyjne”; kwoty limitów dotyczą jednej reklamacji, a przy sprawach łączących wiele roszczeń — ich sumy.

- 8.1. Określ organ decyzyjny według kwoty spornej.
 - 8.1.1. Do 300,00 zł — kierownik placówki, o ile wyjaśnienie nie wymaga analizy innej jednostki.
 - 8.1.2. Do 5 000,00 zł — kierownik zespołu w jednostce rozpatrującej reklamację (Biuro Reklamacji).
 - 8.1.3. Do 25 000,00 zł — dyrektor jednostki rozpatrującej reklamację (Biuro Reklamacji).
 - 8.1.4. Powyżej tego limitu lub przy podejrzeniu skutków systemowych — Zarząd Banku na wniosek dyrektora.
- 8.2. Rozstrzygnij reklamację w jednej z form: uwzględnienie w całości, uwzględnienie w części, oddalenie, odpowiedź informacyjna z wyjaśnieniem lub pozostawienie bez rozpoznania (wyłącznie gdy brak jest podstaw do ustalenia, kogo i czego dotyczy zgłoszenie, mimo wezwania).
- 8.3. Zapisz decyzję w rejestrze REK wraz z uzasadnieniem, nazwiskiem decydenta i datą; decyzja bez uzasadnienia nie może być podstawą odpowiedzi.
- 8.4. Sporządź odpowiedź zgodnie z wymaganiami z załącznika „Wymagana treść odpowiedzi na reklamację”.
 - 8.4.1. Odpowiedź jest sformułowana zrozumiale, bez wewnętrznych skrótów i kodów systemowych, i odnosi się do wszystkich zarzutów klienta.
 - 8.4.2. Jeżeli reklamacja nie została uwzględniona w całości, odpowiedź zawiera faktyczne i prawne uzasadnienie oraz pouczenie o prawie do odwołania i wniosku do Rzecznika Finansowego.
- 8.5. Przed wysłaniem odpowiedzi przechodzi kontrolę czterech oczu: autor projektu i kierownik zespołu potwierdzają w rejestrze REK zgodność z decyzją i wymogami formalnymi.
- 8.6. Ustal formę odpowiedzi zgodnie z preferencją klienta wskazaną w reklamacji lub w umowie.
 - 8.6.1. Odpowiedź w postaci papierowej wysyła się listem poleconym na adres do korespondencji; dowód nadania zachowuje się w karcie sprawy.

- 8.6.2. Odpowiedź na trwałym nośniku udostępnia się w bankowości elektronicznej lub przesyła na adres e-mail wskazany przez klienta, jeżeli klient wyraził na to zgodę.
- 8.6.3. W sprawach dotyczących usług płatniczych odpowiedź przesyła się w postaci papierowej lub, za zgodą klienta, na innym trwałym nośniku.
- 8.7. Sporządź odpowiedź w języku polskim; jeżeli klient złożył reklamację w innym języku i umowa przewiduje obsługę w tym języku, przygotuj także tłumaczenie.
- 8.8. W odpowiedzi użyj stylu rzeczowego, unikaj skrótów wewnętrznych i odnoś się do każdego zarzutu klienta w kolejności, w jakiej został przedstawiony.
- 8.9. Jeżeli odpowiedź zawiera dane objęte tajemnicą bankową, wyślij ją wyłącznie na adres wskazany w umowie albo udostępnij w bankowości elektronicznej.
- 8.10. Wyślij odpowiedź przed upływem terminu ustawowego i zapisz w rejestrze REK datę wysyłki lub udostępnienia oraz numer przesyłki.
- 8.11. Jeżeli odpowiedź nie została doręczona z przyczyn leżących po stronie adresata, stosuj zasady doręczania przesyłek niedoręczonych obowiązujące w Banku.
- 8.12. Przy reklamacjach, w których stan faktyczny jest sporny, rozważ propozycję ugodowego załatwienia sprawy, zanim wydasz odpowiedź odmowną.
 - 8.12.1. Oceń ryzyko prawne i reputacyjne po stronie Banku oraz koszty ewentualnego postępowania; w sprawach powyżej limitu 5 000,00 zł skonsultuj ocenę z jednostką prawną.
 - 8.12.2. Przedstaw propozycję klientowi w formie pisemnej, wskazując warunki, kwotę i skutki prawne ugody.
 - 8.12.3. Nie składaj propozycji w sposób sugerujący presję lub ograniczający prawo klienta do dochodzenia roszczeń.
- 8.13. Jeżeli klient przyjmie propozycję, zawrzyj ugodę zgodnie z zasadami reprezentacji Banku i zarejestruj ją w rejestrze REK jako sposób zakończenia sprawy.
- 8.14. W razie odrzucenia propozycji przekaz odpowiedź zgodnie ze zwykłymi zasadami, nie wykorzystując informacji o rozmowach ugodowych na niekorzyść klienta.
- 8.15. Jeżeli nie jest możliwe rozpatrzenie reklamacji w terminie, przekaz klientowi informację o przedłużeniu terminu, zanim upłynie podstawowy termin odpowiedzi.
 - 8.15.1. W informacji wskaż przyczynę opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone, oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 45 dni od dnia wpływu reklamacji.
 - 8.15.2. Zapisz w rejestrze REK uzasadnienie przedłużenia i zatwierdzenie kierownika zespołu.
- 8.16. W przypadku reklamacji dotyczących usług płatniczych stosuj wydłużony termin wyłącznie wtedy, gdy przyczyny są niezależne od Banku, a rozpatrzenie sprawy w terminie podstawowym było niemożliwe.
- 8.17. Nie wykorzystuj przedłużenia jako sposobu na odsunięcie rozpoznania sprawy; niezasadne przedłużenia są odnotowywane w raportach kontroli jakości.
- 8.18. Jeżeli termin został przekroczony z winy Banku, uwzględnij w odpowiedzi przeprosiny i, gdy przepisy lub warunki umowy tak stanowią, skutki przekroczenia terminu.

9. Opis postępowania — uznanie rachunku i korekty

Uznanie rachunku i korekty księgowe wykonuje się wyłącznie na podstawie zapisanej decyzji. Pracownik, który przygotował analizę, nie wykonuje dyspozycji księgowej w tej samej sprawie.

- 9.1. Przekaż do wykonania korektę w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD za pośrednictwem zlecenia z rejestru REK, wskazując rachunek, kwotę, tytuł oraz numer sprawy.
 - 9.1.1. Uznanie rachunku w sprawach płatniczych następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 2 dni od dnia podjęcia decyzji o uwzględnieniu reklamacji.
 - 9.1.2. Gdy reklamacja dotyczy nieautoryzowanej transakcji płatniczej, Bank przywraca rachunek do stanu sprzed transakcji niezwłocznie po stwierdzeniu lub zgłoszeniu transakcji, chyba że istnieją uzasadnione i udokumentowane podstawy do podejrzenia oszustwa po stronie klienta.
- 9.2. Wyrównaj pobrane opłaty, prowizje i odsetki, jeżeli wynikały z błędu Banku, wraz z ich skutkami dla salda i naliczeń odsetkowych na rachunku.
- 9.3. Jeżeli sprawa dotyczy konta prowadzonego w walucie obcej lub transakcji przeliczanych, rozlicz różnice kursowe zgodnie z tabelą kursów obowiązującą w dniu pierwotnej transakcji.
- 9.4. Odnotuj wykonanie korekty w rejestrze REK, dołączając potwierdzenie księgowania; dopiero po jego dołączeniu można wysłać odpowiedź informującą o uznaniu.
- 9.5. W razie uznania tymczasowego (do kwoty 500,00 zł) w sprawach, w których dalsze wyjaśnienia trwają, oznacz uznanie jako warunkowe i odnotuj w karcie sprawy zasady ewentualnego odwrócenia.
- 9.6. Korekta opłat pobranych nienależnie obejmuje kwotę opłaty, prowizję od niej (jeżeli została naliczona) oraz skutki dla odsetek od zadłużenia lub salda debetowego.
 - 9.6.1. Korektę księguje się z datą pierwotnej operacji, aby naliczenia odsetkowe zostały przeliczone za cały okres.
 - 9.6.2. Jeżeli korekta wymaga przeliczenia kilku okresów rozliczeniowych, analityk przygotowuje zestawienie, które dołącza do karty sprawy.
- 9.7. Zwróć klientowi odsetki ustawowe od kwoty nienależnie pobranej, jeżeli wynika to z przepisów lub decyzji organu decyzyjnego.
- 9.8. Jeżeli klient posiada kilka rachunków, uznanie następuje na rachunek, z którego opłata została pobrana, chyba że klient wskaże inny rachunek w Banku.
- 9.9. Jeżeli rachunek został zamknięty, a klient nie wskazał rachunku do zwrotu, wyślij informację z prośbą o podanie numeru rachunku w innym banku i dokonaj przelewu zgodnie z dyspozycją.
- 9.10. Zwrotu nie dokonuje się gotówką w placówce bez wcześniejszego zlecenia z rejestru REK i weryfikacji tożsamości odbiorcy.

Chargeback to procedura odzyskiwania środków za transakcję kartową, prowadzona przez Bank wobec organizacji płatniczej i banku sprzedawcy. Jest stosowana, gdy klient kwestionuje transakcję, a Bank uznaje jego zastrzeżenia za uzasadnione.

- 9.11. Zgłoszenie chargeback rozpocznij po ustaleniu, że klient przed reklamacją próbował rozwiązać problem ze sprzedawcą lub że kontakt ze sprzedawcą był niemożliwy.
 - 9.11.1. Przygotuj wniosek na formularzu F-REK-05 wraz z kopiami dokumentów potwierdzających zastrzeżenia klienta.
 - 9.11.2. Sprawdź, czy nie upłynął termin zgłoszenia ustalony przez organizację płatniczą — zazwyczaj 100 dni od daty transakcji.
- 9.12. Zweryfikuj odpowiedź banku sprzedawcy w ciągu 3 dni od jej otrzymania i rozstrzygnij, czy przyjmujesz argumenty sprzedawcy, czy kierujesz sprawę do kolejnego etapu.
- 9.13. Informuj klienta o przebiegu sprawy, wskazując, że ostateczne rozstrzygnięcie zależy od organizacji płatniczej i może zająć kilka tygodni.

Zwrot opłat i prowizji naliczonych niezgodnie z umową lub tabelą opłat następuje według następujących zasad:

- 1) wykonuje się zwrot w pełnej wysokości nienależnie pobranej kwoty, wraz z odsetkami, jeżeli przepisy lub umowa przewidują ich naliczanie;
- 2) zwrot realizuje się na rachunek, z którego pobrano opłatę, a gdy ten rachunek został zamknięty — przelewem na wskazany przez klienta rachunek w innym banku;
- 3) dla błędów dotyczących wielu klientów stosuje się tryb zbiorczy i zwraca się opłatę z urzędu, bez konieczności składania reklamacji;
- 4) każdy zwrot odnotowuje się w rejestrze REK z podaniem przyczyny i kwoty, tak aby można było ocenić skalę nieprawidłowości;
- 5) przy zwrocie powyżej 5 000,00 zł wymagane jest zatwierdzenie kierownika jednostki rozpatrującej.

O zwrocie informuje się klienta w odpowiedzi na reklamację lub w osobnym piśmie, jeżeli zwrot nastąpił z urzędu.

10. Opis postępowania — odwołania i Rzecznik Finansowy

Klient, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem, może wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi. Odwołanie rejestruje się jako nowa czynność w tej samej sprawie, nie jako odrębna reklamacja, jeżeli zawiera nowe argumenty lub dowody.

- 10.1. Zarejestruj odwołanie z oznaczeniem „odwołanie” i powiązaniem z numerem sprawy pierwotnej.
- 10.2. Przekaż odwołanie do osoby wyższego szczebla niż organ, który rozstrzygał sprawę, i niebędącej autorem pierwotnej analizy.
 - 10.2.1. Odwołanie od decyzji kierownika placówki rozpatruje jednostka rozpatrująca reklamacje (Biuro Reklamacji).
 - 10.2.2. Odwołanie od decyzji kierownika zespołu rozpatruje dyrektor tej jednostki.
 - 10.2.3. Odwołanie od decyzji dyrektora rozpatruje Zarząd Banku po zasięgnięciu opinii jednostki odpowiedzialnej za sprawy prawne (Departament Prawny).
- 10.3. Rozpatrz odwołanie w terminie 14 dni od jego wpływu i udziel odpowiedzi według

zasad obowiązujących dla odpowiedzi na reklamację.

- 10.4. W odpowiedzi na odwołanie, które nie zmienia rozstrzygnięcia, zamieść pouczenie o możliwości zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, powództwa przed sądem powszechnym oraz skargi do Komisji Nadzoru Finansowego.
- 10.5. Wniosek Rzecznika Finansowego o przedstawienie stanowiska jest rejestrowany jako sprawa priorytetowa i przekazywany jednostce odpowiedzialnej za sprawy prawne (Departament Prawny); stanowisko Banku przesyła się w terminie wyznaczonym w piśmie Rzecznika — zob. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2026 poz. 823).
- 10.6. Pozew lub wezwanie do próby ugodowej złożone przez klienta skieruj niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, do jednostki odpowiedzialnej za sprawy prawne (Departament Prawny), która przejmuje prowadzenie sprawy.
- 10.7. Wraz z pismem przekaz pełną dokumentację reklamacji, w tym wszystkie wersje odpowiedzi, notatki z analizy, protokoły i nagrania rozmów oraz potwierdzenia wysyłki.
- 10.8. Zaznacz w rejestrze REK, że sprawa trafiła na drogę sądową, a rozpatrywanie nowych pism klienta w tej sprawie konsultuj z jednostką odpowiedzialną za sprawy prawne.
 - 10.8.1. Nie podejmuj z klientem rozmów dotyczących ugody poza ustaleniami jednostki prawnej.
 - 10.8.2. Dokumentację sprawy zachowaj przed usunięciem lub zniszczeniem do prawomocnego zakończenia postępowania.
- 10.9. Po prawomocnym zakończeniu postępowania zapisz jego wynik i uwzględnij w analizie jakości wszystkie wnioski wynikające z uzasadnienia orzeczenia.
- 10.10. Wezwania i zapytania organów nadzoru (w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego) oraz Rzecznika Praw Konsumentów i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazuj do jednostki zgodności (Departament Zgodności) niezwłocznie po ich otrzymaniu.
- 10.11. Jednostka zgodności ustala, który zespół odpowiada na pismo, wyznacza termin wewnętrzny krótszy o 3 dni od terminu wskazanego przez organ i nadzoruje dotrzymanie terminów.
 - 10.11.1. Do przygotowania stanowiska włącza się jednostkę, której działań dotyczy skarga.
 - 10.11.2. Stanowisko do organu nadzoru wysyła wyłącznie osoba upoważniona do reprezentowania Banku wobec organów.
- 10.12. Skargi kierowane do organów, w których klient kwestionuje sposób rozpatrzenia reklamacji, rejestruje się w rejestrze REK jako sprawy powiązane z reklamacją pierwotną.
- 10.13. Wnioski z interwencji organów uwzględnia się do oceny jakości procesu i ewentualnych zmian procedury.
- 10.14. Jeżeli do Banku wpłynie zapytanie lub żądanie wyjaśnień ze strony organu nadzoru lub kontroli, rejestruj je w tym samym dniu i niezwłocznie przekaz jednostce zgodności.

- 10.14.1. Określ termin wyznaczony przez organ i ustal wewnętrzny termin przygotowania odpowiedzi tak, aby zostawić czas na zatwierdzenie przez Zarząd Banku.
- 10.14.2. Zbierz dokumentację sprawy, w tym oryginalną reklamację, odpowiedzi, notatki z analizy i dokumenty wewnętrzne wymagane przez organ.
- 10.15. Przygotuj odpowiedź w sposób rzetelny, bez zatajania faktów niekorzystnych dla Banku; odpowiedź zatwierdza jednostka prawna i jednostka zgodności.
- 10.16. Po otrzymaniu zaleceń lub decyzji organu wprowadź je do rejestru działań naprawczych i zleć ich wykonanie właściwym jednostkom.
- 10.17. Poinformuj klienta o wyniku postępowania, jeżeli organ taki obowiązek nałożył lub gdy ujawnienie informacji jest dopuszczalne i korzystne dla klienta.

11. Przypadki szczególne

W sprawach, w których zwykły tryb postępowania nie wystarcza, stosuje się poniższe zasady dodatkowe. Nie zwalniają one z terminów i powinności wynikających z pozostałych sekcji procedury.

1. **Reklamacje dotyczące transakcji kartowych i chargeback.** Sprawy, w których klient kwestionuje transakcję kartową wobec akceptanta, prowadzi się w następującym trybie:
 - 1) w ciągu 3 dni od wpływu jednostka rozpatrująca reklamacje (Biuro Reklamacji) weryfikuje, czy transakcja była autoryzowana, oraz sprawdza zasadność wystąpienia o zwrot;
 - 2) klient dostarcza dokumenty uzasadniające roszczenie (potwierdzenie rezygnacji, korespondencję z akceptantem, dowód niedostarczenia towaru) w terminie 10 dni od wezwania, na formularzu o oznaczeniu F-REK-05;
 - 3) wniosek o chargeback można zgłosić nie później niż w ciągu 100 dni od dnia transakcji lub od dnia, w którym klient miał nadać towar lub usługę;
 - 4) wynik sporu z akceptantem nie wpływa na termin odpowiedzi dla klienta; jeżeli spór trwa dłużej, odpowiedź zawiera informację o toczącym się postępowaniu i przewidywanym terminie jego zakończenia.
2. **Reklamacje dotyczące nieautoryzowanych transakcji.** Klient może zgłosić nieautoryzowaną transakcję płatniczą nie później niż w ciągu 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku. Sprawę niezwłocznie przekazuje się jednostce odpowiedzialnej za bezpieczeństwo (Departament Bezpieczeństwa), a klientowi doradza się zablokowanie instrumentu płatniczego. Zasady odpowiedzialności stron określa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30).
3. **Reklamacje dotyczące kredytów.** Rozpatrując reklamację kredytową, jednostka rozpatrująca reklamacje (Biuro Reklamacji) zasięga opinii jednostki produktowej oraz — w sprawach dotyczących umowy kredytu konsumenckiego — weryfikuje zgodność informacji i opłat z przepisami o kredycie konsumenckim (zob. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2024 poz. 1497)). Reklamacji dotyczącej windykacji nie wstrzymuje się czynności windykacyjnych bez decyzji jednostki odpowiedzialnej za ryzyko (Departament Ryzyka).

4. **Reklamacje składane przez pełnomocników.** Przed udzieleniem odpowiedzi sprawdza się umocowanie; odpowiedź kieruje się do pełnomocnika, a informację o jej udzieleniu — jeżeli pełnomocnictwo tak stanowi — także do klienta.

Reklamacje z roszczeniem odszkodowawczym. Gdy klient w reklamacji domaga się odszkodowania lub zadośćuczynienia, a roszczenie wykracza poza zwrot nienależnie pobranych kwot, sprawę rozpatruje się według poniższych zasad.

Rozpatrzenie sprawy obejmuje:

- 1) ustalenie, czy po stronie Banku wystąpiło naruszenie umowy lub przepisów oraz czy istnieje związek przyczynowy ze szkodą zgłoszoną przez klienta;
- 2) ocenę rodzaju i wysokości szkody wraz z dokumentami przedstawionymi przez klienta (rachunki, wyceny, potwierdzenia przelewów);
- 3) uwzględnienie okoliczności, które mogły przyczynić się do szkody, w tym sposobu przechowywania danych uwierzytelniających przez klienta;
- 4) opinię jednostki odpowiedzialnej za sprawy prawne (Departament Prawny), która określa ryzyko procesowe.

Decyzje w sprawach z roszczeniem odszkodowawczym powyżej 25 000,00 zł podejmuje Zarząd Banku. Odpowiedź w takiej sprawie nie zawiera uznania roszczenia ani oświadczeń dotyczących zakresu odpowiedzialności, które nie zostały zatwierdzone przez jednostkę odpowiedzialną za sprawy prawne.

Reklamacje dotyczące danych osobowych. Jeżeli w reklamacji klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące przetwarzania jego danych osobowych (np. ich udostępnienia podmiotom trzecim, niewłaściwej korekty danych lub wycieku), postępuje się według zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

W takich sprawach:

- 1) reklamację bez zbędnej zwłoki przekazuje się do inspektora ochrony danych (adres: iod@bank.example), który ocenia, czy konieczne jest zgłoszenie naruszenia organowi nadzorcemu;
- 2) odpowiedź uzgadnia się z inspektorem ochrony danych i z jednostką odpowiedzialną za bezpieczeństwo (Departament Bezpieczeństwa);
- 3) w odpowiedzi informuje się klienta o przysługujących mu prawach, w tym o prawie dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Reklamacji dotyczących danych nie rozstrzyga się w trybie szybkiej ścieżki bez udziału inspektora ochrony danych, nawet gdy kwota sporna jest niska.

12. Raportowanie i kontrola jakości

Raportowanie i kontrola jakości służą ocenie skuteczności procedury i wskazywaniu obszarów wymagających poprawy. Prowadzi je jednostka rozpatrująca reklamacje (Biuro Reklamacji), a niezależną ocenę wykonuje jednostka zgodności (Departament Zgodności).

1. Raport miesięczny przygotowuje się do 5. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Zawiera on co najmniej:
 - 1) liczbę reklamacji wpływających według kanałów, produktów i rodzajów oraz liczbę spraw otwartych;
 - 2) średni i maksymalny czas rozpatrzenia oraz odsetek reklamacji rozpatrzonych po terminie, którego poziom ostrzegawczy to 2%;
 - 3) odsetek reklamacji uznanych w całości lub w części, z progiem uwagi 35%;
 - 4) kwoty uznań i korekt oraz liczbę i wartość spraw chargeback;
 - 5) liczbę odwołań, wniosków do Rzecznika Finansowego i spraw sądowych.
2. Raport kwartalny dla Zarządu Banku przygotowuje się do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale. Obejmuje wnioski z analizy przyczyn źródłowych, wskazanie powtarzających się problemów oraz zalecane działania naprawcze.
3. Kontrola jakości polega na:
 - 1) losową próbę 10% spraw zamkniętych w poprzednim miesiącu pod kątem kompletności analizy, poprawności odpowiedzi i dotrzymania terminów;
 - 2) weryfikację wszystkich spraw rozpatrzonych po terminie oraz spraw z zastosowaniem przedłużenia terminu;
 - 3) ocenę spraw zakończonych wnioskiem do Rzecznika Finansowego lub procesem sądowym.

Wyniki kontroli omawia się z kierownikami zespołów, a ustalone uchybienia i terminy ich usunięcia zapisuje w rejestrze działań naprawczych.

Działania naprawcze wynikające z kontroli, analizy przyczyn lub zaleceń organów zewnętrznych rejestruje się w rejestrze działań naprawczych prowadzonym przez jednostkę zgodności (Departament Zgodności).

Dla każdego działania zapisuje się:

- 1) opis nieprawidłowości i jej źródło (kontrola, skarga, zalecenie, audyt);
- 2) zakres działania, osobę odpowiedzialną i termin wykonania;
- 3) sposób weryfikacji skuteczności po wdrożeniu;
- 4) potwierdzenie wykonania i datę zamknięcia.

Działania, których termin upłynął bez wykonania, eskaluje się do dyrektora właściwej jednostki oraz — po upływie kolejnych 7 dni — do Zarządu Banku. Informacje o realizacji działań naprawczych zamieszcza się w raporcie kwartalnym.

Jakość rozpatrywania reklamacji jest oceniana na podstawie próby spraw wybieranych losowo co miesiąc. Wielkość próby wynosi 10% spraw zakończonych w danym miesiącu, z uwzględnieniem wszystkich zespołów i rodzajów produktów.

- 12.1. Kontroler sprawdza kompletność dokumentacji sprawy i zgodność z procedurą w zakresie terminów, formy odpowiedzi oraz pouczeń.
- 12.2. Ocenia poprawność merytoryczną rozstrzygnięcia, w tym zgodność z umową, przepisami i wcześniejszymi decyzjami w podobnych sprawach.

- 12.2.1. Szczególną uwagę zwraca na sprawy odrzucone w całości, w których klient wniósł odwołanie lub zwrócił się do Rzecznika Finansowego.
- 12.2.2. Ocenia ton i zrozumiałość odpowiedzi z punktu widzenia klienta.
- 12.3. Wyniki oceny zapisuje w arkuszu kontroli, a analitykowi i jego przełożonemu przekazuje informację zwrotną w terminie 7 dni.
- 12.4. Nieprawidłowości powtarzające się u tego samego analityka są podstawą do dodatkowego szkolenia lub zmiany sposobu nadzoru.

13. Dokumentacja i archiwizacja

Dla każdej reklamacji zakłada się kartę sprawy w elektronicznym archiwum dokumentów EAD-PRZYKŁAD. Dokumenty papierowe skanuje się w dniu wpływu, a oryginały przechowuje w jednostce, która je otrzymała, do czasu przekazania do archiwum.

Karta sprawy zawiera co najmniej:

- 1) treść reklamacji, protokół zgłoszenia ustnego lub zapis rozmowy oraz potwierdzenie przyjęcia;
- 2) zapytania do jednostek biznesowych i otrzymane wyjaśnienia;
- 3) notatkę z analizy, zapis decyzji z uzasadnieniem i dokumentację księgową;
- 4) odpowiedź wysłaną klientowi wraz z dowodem nadania lub udostępnienia oraz korespondencję z Rzecznikiem Finansowym.

Karty spraw przechowuje się przez 5 lat od daty zamknięcia sprawy, z czego przez pierwsze 12 miesięcy w archiwum bieżącym. Sprawy objęte postępowaniem sądowym lub przed Rzecznikiem Finansowym przechowuje się do jego prawomocnego zakończenia, a następnie przez okres określony powyżej. Po upływie okresu przechowywania dokumenty niszczy się protokolarnie.

Dane osobowe Klientów wykorzystuje się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań opisanych w procedurze, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)) oraz z zasadą minimalizacji danych.

Pracownik wykonujący czynności objęte procedurą jest obowiązany:

- 1) chronić dokumenty i dane przed dostępem osób nieupoważnionych;
- 2) nie przekazywać danych poza Bank bez podstawy prawnej;
- 3) niezwłocznie zgłaszać każde podejrzenie naruszenia ochrony danych: inspektorowi ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych) oraz jednostce bezpieczeństwa (Departament Bezpieczeństwa).

Wnioski osób, których dane dotyczą, przekazuje się do inspektora ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych, iod@bank.example); informacja o sposobie załatwienia wniosku jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Dokumentacja sprawy reklamacyjnej obejmuje w szczególności:

- 1) reklamację klienta w formie, w której wpłynęła, wraz z potwierdzeniem daty i kanału wpływu oraz załącznikami;
- 2) korespondencję z klientem, w tym wezwania do uzupełnienia braków, informacje o przedłużeniu terminu i odpowiedzi na reklamację;
- 3) notatkę z analizy, dokumenty źródłowe, zapisy z systemów i nagrania rozmów;
- 4) wewnętrzną korespondencję z jednostkami produktowymi, jednostką prawną i innymi komórkami;
- 5) potwierdzenia wysyłki i doręczenia odpowiedzi oraz dokumenty dotyczące wykonania uznania rachunku.

Dokumentację przechowuje się w systemie EAD-PRZYKŁAD przez 12 miesięcy od zakończenia sprawy w trybie bieżącym, a następnie przez dalszy okres do łącznie 5 lat, chyba że przepisy lub toczące się postępowanie wymagają dłuższego przechowywania.

Dostęp do kart spraw mają wyłącznie pracownicy, którzy potrzebują ich do wykonywania obowiązków służbowych. Każde otwarcie karty sprawy jest rejestrowane w EAD-PRZYKŁAD.

Dokumentację reklamacji udostępnia się:

- 1) klientowi lub jego pełnomocnikowi — na pisemny wniosek, w zakresie dotyczącym jego sprawy, w terminie 7 dni;
- 2) Rzecznikowi Finansowemu, organom nadzoru i sądom — na podstawie ich wezwania, po uzyskaniu zgody jednostki odpowiedzialnej za sprawy prawne (Departament Prawny);
- 3) audytorom wewnętrznym i zewnętrznym — na podstawie pisemnego zlecenia kontroli.

Wydanie kopii dokumentów klientowi odnotowuje się w karcie sprawy, a wydruk opatruje się klauzulą potwierdzającą zgodność z oryginałem. Dokumentów wewnętrznych (notatek roboczych, opinii prawnych, korespondencji między jednostkami) nie udostępnia się klientowi, jeżeli nie jest to konieczne do realizacji jego praw.

14. Postanowienia końcowe

Zmiany procedury zatwierdza się w trybie przewidzianym dla jej pierwotnego przyjęcia. Projekt zmiany przygotowuje właściciel procedury, a opiniuje Departament Zgodności oraz, w razie potrzeby, Departament Prawny.

Każda zmiana musi zawierać:

- 1) wskazanie nowej wersji i daty jej wejścia w życie;
- 2) zwięzły opis zmienionych postanowień wraz z uzasadnieniem;
- 3) informację o konieczności przeszkolenia pracowników.

Poprzednie wersje przechowuje się i udostępnia na żądanie komórki ds. zgodności (Departament Zgodności). Pracownicy są informowani o zmianie przed dniem jej wejścia w życie.

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 maja 2026 r. Z tym dniem traci moc poprzednia wersja procedury, a sprawy rozpoczęte przed tą datą dokończą się według zasad w niej określonych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Osoby objęte procedurą są zobowiązani zapoznać się z jej treścią i potwierdzić to w systemie szkoleń Banku w terminie 7 dni od jej udostępnienia. Odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania procedury udziela jednostka rozpatrująca reklamacje (Biuro Reklamacji).

W sprawach nieuregulowanych w procedurze stosuje się odpowiednio przepisy aktu: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2026 poz. 823), oraz regulacje wewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych.

Załącznik nr 1**Lista kontrolna rozpatrzenia reklamacji**

Poniższą listę uzupełnia pracownik jednostki rozpatrującej reklamację przed zakończeniem sprawy i załącza ją do karty sprawy; kierownik zespołu potwierdza jej wypełnienie.

Lp.	Czynność	Wykonano
1.	Reklamację zarejestrowano w rejestrze REK w dniu wpływu	
2.	Zweryfikowano tożsamość klienta lub umocowanie pełnomocnika	
3.	Klientowi wysłano potwierdzenie przyjęcia w terminie	
4.	Przypisano prawidłowy rodzaj sprawy i wyliczono termin odpowiedzi	
5.	Zebrano dokumentację i wyjaśnienia jednostek biznesowych	
6.	Sporządzono notatkę z analizy i zapisano decyzję z uzasadnieniem	
7.	Decyzję podjął organ właściwy ze względu na kwotę	
8.	Odpowiedź spełnia wymagania co do formy i treści	
9.	W razie uznania — korekta zaksięgowana, potwierdzenie w aktach	
10.	Odpowiedź wysłano przed upływem terminu	
11.	Sprawę zamknięto w rejestrze REK, kartę sprawy zarchiwizowano	

Załącznik nr 2

Wymagana treść odpowiedzi na reklamację

Odpowiedź na reklamację powinna zawierać elementy wskazane w tabeli. Brak któregośkolwiek obowiązkowego elementu uniemożliwia wysłanie odpowiedzi.

Element odpowiedzi	Wymaganie	Obowiązkowy
Identyfikacja	Numer sprawy, data wpływu reklamacji, imię i nazwisko lub nazwa klienta	tak
Stanowisko Banku	Jednoznaczne wskazanie, czy reklamację uwzględniono w całości, w części, czy oddalono	tak
Uzasadnienie	Opis ustalonego stanu faktycznego oraz podstawa umowna lub prawna rozstrzygnięcia	tak
Wykonanie rozstrzygnięcia	Kwota uznania lub korekty, data księgowania i rachunek	w razie uwzględnienia
Pouczenie	Informacja o możliwości odwołania w terminie 14 dni, o prawie wniosku do Rzecznika Finansowego i drodze sądowej	w razie nieuwzględnienia
Dane kontaktowe	Adres reklamacje@bank.example oraz nazwa jednostki rozpatrującej reklamację (Biuro Reklamacji)	tak
Podpis	Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania odpowiedzi	tak

Przykładowe sformułowania, które można stosować w odpowiedziach na reklamacje. Wzory należy dostosować do okoliczności sprawy i nie kopiować bez zastanowienia.

Sytuacja	Przykładowe sformułowanie
Uwzględnienie reklamacji	„Po dokładnym zbadaniu sprawy uznaliśmy Państwa reklamację za zasadną. Kwotę zwróciliśmy na rachunek w dniu wskazanym poniżej. Przepraszamy za niedogodności.”
Uwzględnienie częściowe	„Reklamacja została uwzględniona w części dotyczącej opłaty, natomiast nie znaleźliśmy podstaw do zwrotu pozostałej kwoty z powodów opisanych poniżej.”
Nieuwzględnienie	„Rozumiemy Państwa zastrzeżenia, jednak po analizie dokumentów nie znaleźliśmy podstaw do uwzględnienia reklamacji. Poniżej wyjaśniamy, dlaczego.”
Prośba o uzupełnienie	„Aby rozpatrzyć Państwa reklamację, potrzebujemy dodatkowych informacji. Prosimy o ich przesłanie w ciągu 7 dni.”
Przedłużenie terminu	„Nie możemy udzielić odpowiedzi w standardowym terminie z powodu konieczności uzyskania informacji od podmiotu trzeciego. Odpowiemy najpóźniej do dnia wskazanego poniżej.”

Przykładowe przyczyny nieuwzględnienia reklamacji i dokumenty, które należy przywołać w uzasadnieniu odpowiedzi. Zestawienie ma charakter pomocniczy.

Przyczyna nieuwzględnienia	Dokumenty wymagane w karcie sprawy
Operacja prawidłowo autoryzowana przez klienta	Zapis autoryzacji, dziennik zdarzeń, metoda potwierdzenia operacji
Opłata naliczona zgodnie z tabelą opłat	Umowa, tabela opłat obowiązująca w dniu zdarzenia, wydruk naliczenia
Roszczenie wniesione po terminie na zgłoszenie	Data obciążenia, data zgłoszenia, potwierdzenie przyjęcia reklamacji
Brak dowodów uzasadniających zarzut	Wezwanie klienta do uzupełnienia, brak odpowiedzi lub niekompletne dokumenty
Sprawa dotyczy podmiotu innego niż Bank	Umowa z podmiotem trzecim, wyciąg z rachunku, korespondencja

Załącznik nr 3

Terminy i limity decyzyjne

Kategorie reklamacji i związane z nimi terminy oraz jednostki odpowiedzialne za analizę zawiera tabela.

Rodzaj reklamacji	Termin odpowiedzi	Przedłużenie do	Jednostka analizująca
Płatnicza	14 dni	45 dni	Departament Operacji
Niepłatnicza	25 dni	40 dni	jednostka produktowa
Chargeback	14 dni	45 dni	Departament Bezpieczeństwa
Kredytowa	25 dni	40 dni	jednostka produktowa, Departament Ryzyka

Wykaz terminów wewnętrznych i limitów decyzyjnych stosowanych w procedurze; terminy liczy się od dnia wpływu, chyba że wskazano inaczej.

Czynność	Termin lub limit
Potwierdzenie przyjęcia reklamacji	2 dni od wpływu
Przekazanie sprawy do jednostki rozpatrującej reklamacje	2 dni od wpływu
Odpowiedź jednostki biznesowej na zapytanie	4 dni
Uzupełnienie danych przez klienta	7 dni
Uznanie rachunku po decyzji	2 dni
Rozpatrzenie odwołania	14 dni
Decyzja kierownika placówki	do 300,00 zł
Decyzja kierownika zespołu jednostki rozpatrującej reklamacje	do 5 000,00 zł
Decyzja dyrektora jednostki rozpatrującej reklamacje	do 25 000,00 zł